



知识产权与标准化



课程内容提要



- 保护范围与对象 (★★★)
- 保护期限 (★★)
- 知识产权人确定 (★★★)
- 侵权判断 (★★★★)
- 标准的分类 (★)
- 标准代号的识别 (★)



考情分析



知识点/考点	分值分布			合计
保护范围与对象	0	0	2	2
保护期限	1	0	0	1
知识产权人确定	2	2	0	4
侵权判定	0	1	1	2
法律法规与标准化	3	3	3	9



保护范围与对象



法律法规名称	保护对象及范围	注意事项
著作权法	著作权 文学、绘画、摄影等作品	1、不需要申请，作品完成即开始保护 2、绘画或摄影作品原件出售（赠与）著作权还归原作者，原件拥有者有：所有权、展览权。
软件著作权法 计算机软件保护条例	软件著作权 软件作品	1、不需要申请，作品完成即开始保护 2、登记制度便于举证（ 中国版权保护中心登记 ）
专利法	专利权	需要申请，专利权有效期是从申请日开始计算
商标法	商标权	1、需要申请，核准之日起商标受保护 2、 无特殊含义的行政名不能作为商标注册 ，比如：湖南
反不正当竞争法	商业秘密权	1、商业秘密包括技术与经营两个方面 2、必须有保密措施才能认定商业秘密



保护范围与对象



➤ 使用许可

按照被许可使用权的排他性强弱不同，可以将使用许可分为以下三种：

- ①**独占**使用许可-仅1个授权对象可用，著作权人不可用
- ②**排他**使用许可-仅1个授权对象和著作权人可用
- ③**普通**使用许可-多个授权对象和著作权人可用



习题讲解



M公司将其开发的某软件产品注册了商标，为确保公司可在市场竞争中占据优势地位，M公司对员工进行了保密约束，此情形下，该公司不享有（ ）。

- A、软件著作权
- B、专利权
- C、商业秘密权
- D、商标权



习题讲解



赵某购买了一款有注册商标的应用App，擅自复制成光盘出售，其行为是侵犯（ ）的行为。

- A、注册商标专用权
- B、软件著作权
- C、光盘所有权
- D、软件专利权



习题讲解



在软件使用许可中，按照被许可使用权排他性强弱的不同，可分为独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可。若软件著作权人在同一时间内只能准许一个被许可人行使该专利权的同时，不得再准许他人使用，但软件著作权本人仍然保留行使该专利权的权利，这属于（ ）。

- A、独占使用许可
- B、排他使用许可
- C、普通使用许可
- D、独占使用许可和排他使用许可混合使用



保护期限



客体类型	权力类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	没有限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死亡后的50年（第50年的12月31日）
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权	50年（首次发表后的第50年的12月31日）
公民软件产品	署名权、修改权	没有限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	作者终生及其死后50年（第50年的12月31日）
单位软件产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	50年（首次发表后的第50年的12月31日）

思考：哪些权利永久保护即无限制？哪些权利有时间期限（50年）？



保护期限



客体类型	权力类型	保护期限
注册商标		有效期10年（若注册人死亡或倒闭1年后，未转移则可注销，期满后6个月内必须续注）
发明专利权		保护期为20年（从申请日开始）
实用新型和外观设计专利权		保护期为10年（从申请日开始）
商业秘密		不确定，公开后公众可用

思考：哪些权利保护期限可延长？哪些权利保护期限不确定？



习题讲解



以下关于软件著作权产生时间的叙述中，正确的是（ ）。

- A、软件著作权产生自软件首次公开发表时
- B、软件著作权产生自开发者有开发意图时
- C、软件著作权产生自软件开发完成之日起
- D、软件著作权产生自软件著作权登记时



习题讲解



以下著作权权利中，（ ）的保护期受时间限制。

- A、署名权
- B、发表权
- C、修改权
- D、保护作品完整权



习题讲解



软件著作权受法律保护的期限是（ ）。一旦保护期满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。

- A、10年
- B、25年
- C、50年
- D、不确定



知识产权人确定



情况说明		判断说明	归属
作品	职务作品	利用单位的物质技术条件进行创作，并由单位承担责任的	除署名权外其他著作权归单位
		有合同约定，其著作权属于单位	除署名权外其他著作权归单位
		其他	作者拥有著作权，单位有权在业务范围内优先使用
软件	职务作品	属于本职工作中明确规定的开发目标	单位享有著作权
		属于从事本职工作活动的结果	单位享有著作权
		使用了单位资金、专用设备、未公开的信息等物质、技术条件，并由单位或组织承担责任的软件	单位享有著作权



知识产权人确定



情况说明		判断说明	归属
专利权	职务作品	本职工作中做出的发明创造	单位享有专利
		履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造	单位享有专利
		离职、退休或调动工作后1年内， 与原单位工作相关	单位享有专利



知识产权人确定



情况说明		判断说明	归属
作品 软件	委托 创作	有合同约定，著作权归委托方	委托方
		合同中未约定著作权归属	创作方
	合作 开发	只进行组织、提供咨询意见、物质条件或者进行其他辅助工作	不享有著作权
		共同创作的	共同享有，按人头比例。 成果可分割的，可分开申请。
商标		谁先申请谁拥有（除知名商标的非法抢注） 同时申请，则根据谁先使用（需提供证据） 无法提供证据，协商归属，无效时使用抽签（但不可不确定）	
专利		谁先申请谁拥有 同时申请则协商归属，协商不成则同时驳回双方的专利申请	



习题讲解



谭某是CZB物流公司的科技系统管理员。任职期间，谭某根据公司的业务要求开发了“报关业务系统”，并由公司使用，随后谭某向国家版权局申请了计算机软件著作权登记，并取得了《计算机软件著作权登记证书》。证书明确软件名称为“报关业务系统V1.0”，著作权人为谭某。以下说法正确的是（ ）。

- A、报关业务系统V1.0的著作权属于谭某
- B、报关业务系统V1.0的著作权属于CZB物流公司
- C、报关业务系统V1.0的著作权属于谭某和CZB物流公司
- D、谭某获取的软件著作权登记证是不可以撤销的



习题讲解



甲公司接受乙公司委托开发了一项应用软件，双方没有订立任何书面合同。在此情况下，（ ）享有该软件的著作权。

- A、甲公司
- B、甲、乙共用
- C、乙公司
- D、甲、乙均不



习题讲解



甲、乙软件公司同日就其财务软件产品分别申请“用友”和“用有”商标注册。两财务软件相似，且甲、乙第一次使用“用友”和“用有”商标时间均为2015年7月12日。此情形下，（）能获准注册。

- A、“用友”
- B、“用友”与“用有”都
- C、“用有”
- D、由甲、乙抽签结果确定谁



侵权判断



- ◆ 中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，都享有著作权。
- ◆ 知识产权具有地域性的特征，按照一国法律获得承认和保护的知识产权，只能在该国发生法律效力，即知识产权受地域限制，只有在一定地域内知识产权才具有独占性（专用性）。
- ◆ 开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念不受著作权保护。
(注：著作权不保护算法，专利权可以作为著作权的补充，用专利权保护算法。)
- ◆ 软件作品并不是指代码，而是指带有特定业务逻辑的程序以及软件文档。



侵权判断



★ 著作权法不适用于下列情形（不受著作权保护）：

- 法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；
- 时事新闻；
- 历法、通用数表、通用表格和公式。



侵权判断



不侵权	侵权
✓ 个人学习、研究或者欣赏； ✓ 适当引用； ✓ 公开演讲内容； ✓ 用于教学或科学研究； ✓ 复制馆藏作品； ✓ 免费表演他人作品； ✓ 室外公共场所艺术品临摹、绘画、摄影、录像； ✓ 将汉语作品译成少数民族语言作品或盲文出版。	✓ 未经许可，发表他人作品； ✓ 未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的； ✓ 未参加创作，在他人作品署名； ✓ 歪曲、篡改他人作品的； ✓ 剽窃他人作品的； ✓ 使用他人作品，未付报酬； ✓ 未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的。



习题讲解



以下关于计算机软件著作权的叙述中，正确的是（ ）。

- A、软件著作权自软件开发完成之日生效
- B、非法进行拷贝、发布或更改软件的人被称为软件盗版者
- C、开发者在单位或组织中任职期间所开发软件的著作权应归个人所有
- D、用户购买了具有版权的软件，则具有对该软件的使用权和复制权



习题讲解



程序员甲将其编写完成的某软件程序发给同事乙并进行讨论，之后甲放弃该程序并决定重新开发，后来乙将该程序稍加修改并署自己名在某技术论坛发布。以下说法中，正确的是（ ）。

- A、乙的行为侵犯了甲对该程序享有的软件著作权
- B、乙的行为未侵权，因其发布的场合是以交流学习为目的的技术论坛
- C、乙的行为没有侵犯甲的软件著作权，因为甲已放弃该程序
- D、乙对该程序进行了修改，因此乙享有该程序的软件著作权



习题讲解



如果 A 公司购买了一个软件的源程序，A 公司将该软件源程序中的所有标识符做了全面修改后，作为该公司的产品销售，这种行为（ ）。

- A、尚不构成侵权
- B、侵犯了著作权
- C、侵犯了专利权
- D、属于不正当竞争



习题讲解



某软件公司根据客户需求，组织研发出一套应用软件，并与本公司的职工签订了保密协议，但是本公司某研发人员将该软件中的算法和部分程序代码公开发表。该软件研发人员（ ），该软件公司丧失了这套应用软件的（ ）。

- A、与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使发表权
- B、与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使信息网络传播权
- C、不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的专利权
- D、不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的软件著作权

- | | |
|------------|--------|
| A、计算机软件著作权 | B、发表权 |
| C、专利权 | D、商业秘密 |



标准化



- 标准的分类
- 标准的编号



标准化



- 国际标准：ISO、IEC等国际标准化组织
- 国家标准：GB—中国、ANSI—美国、BS—英国、JIS—日本
- 区域标准：又称为地区标准，如PASC—太平洋地区标准会议、CEN—欧洲标准委员会、ASAC—亚洲标准咨询委员会、ARSO—非洲地区标准化组织
- 行业标准：GJB—中国军用标准、MIT-S—美国军用标准、IEEE—美国电气电子工程师协会
- 地方标准：国家的地方一级行政机构制订的标准
- 企业标准
- 项目规范



标准化



- 国际、国外标准代号：标准代号+专业类号+顺序号+年代号
- 我国国家标准代号：强制性标准代号为GB、推荐性标准代号为GB/T
指导性标准代号为GB/Z、实物标准代号GSB
- 行业标准代号：由汉语拼音大写字母组成（如电子行业为SJ）
- 地方标准代号：由DB加上省级行政区划代码的前两位
- 企业标准代号：由Q加上企业代号组成



习题讲解



以下我国的标准代号中，（ ）表示行业标准。

- A、GB
- B、SJ
- C、DB11
- D、Q



章节回顾



- 1、了解著作权、软件著作权、商标权、专利权、商业秘密权等知识产权保护的对象和范围。
- 2、了解知识产权的保护期限。
- 3、了解知识产权人确定的一些基本原则。
- 4、了解知识产权不适用的特殊情况，区分常见的侵权行为和合理引用行为。
- 5、了解我国标准化分类和编号特点。